



न्यायालय विद्युत लोकपाल, उत्तर प्रदेश

अभ्यावेदन संख्या : सी-18/2026

श्रीमती सनोबर वसीम पत्नी श्री मुख्तार वसीम, निवासिनी: 288, किशोर बाज़ार, बिहारीपुर,
थाना-कोतवाली, बरेली।

.....अभ्यावेदनकर्ता

बनाम

अधिशायी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-वाणिज्यिक अनुभाग-प्रथम, 35 रामपुर बाग,
सिविल लाइन, बरेली।

.....प्रत्यर्थी

अभ्यावेदनकर्ता के पति :- श्री मुख्तार वसीम, बरेली।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :- श्री अमरजीत सिंह राखरा, लखनऊ।

निर्णय

प्रस्तुत अभ्यावेदन, श्रीमती सनोबर वसीम पत्नी श्री मुख्तार वसीम, निवासिनी: 288, किशोर बाज़ार, बिहारीपुर, थाना-कोतवाली, बरेली द्वारा विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, बरेली क्षेत्र, बरेली में योजित वाद संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 19-03-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के कारण योजित किया गया है, जिसे अभ्यावेदन संख्या सी-18/2026 पर दिनांक 01-04-2026 को पंजीकृत किया गया।

विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा दिनांक 19-03-2025 को वाद में निम्न टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया गया : -

“प्रश्नगत वाद में Forum का कोरम पूर्ण होने के साथ सम्यक परीक्षण कर, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनकर यह तथ्य निर्धारित किया गया है कि तत्कालीन सम्बन्धित विद्युत अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती गयी तथा नियम/कानून का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण परिवादिनी को विद्युत कनेक्शन नियत समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया। अतएव वह इसके लिये उत्तरदायी है। परिवादिनी द्वारा इस कनेक्शन में 11-08-2022 को Processing Fee रुपये 100/- जमा की है। अतएव Uttar Pradesh Electricity Supply Code, 2005 के नियम के तहत अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा निक्षिप्त



धनराशि के प्रति हजार रुपये (या उसके भाग) के लिये 5/- रुपये की दर पर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिये शक्ति के लिये दायी होगा, अर्थात् परिवादिनी को 666 दिनों के लिये Rs. 5 X 666 = 3,330/- (रुपये तीन हजार तीन सौ तीस) बतौर आर्थिक दण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। विभाग का यह दायित्व होगा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर भली-भाँति जाँच-पड़ताल कर उपरोक्त दण्ड रोपित करते हुए परिवादिनी को नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए फोरम को सूचित किया जाये।

प्रश्नगत वाद में आज निर्णय खुले फोरम में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं घोषित किया गया।”

सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को इस कार्यालय के पत्रांक 211 दिनांक 01-04-2026 द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस के साथ विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, बरेली क्षेत्र, बरेली के आदेश दिनांक 19-03-2025 की शपथ-पत्र पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु 10 दिन का समय दिया गया तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि शपथ-पत्र पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण को मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक 16-04-2026 एवं अन्तिम सुनवाई दिनांक 30-04-2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वा० 11:00 बजे की गयी।

अभ्यावेदनकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांकित 06-03-2026 में निम्नवत् कथन किया गया : -

“याची ने एक परिवाद संख्या 01 वर्ष 2024 श्रीमती सनोबर वसीम बनाम उप-मण्डलीय अभियन्ता व एक अन्य न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, बरेली, जिसे सुविधा के लिये आगे 'फोरम' कहा जायेगा, के समक्ष दायर किया था। फोरम द्वारा उक्त परिवाद संख्या 01 वर्ष 2024 निर्णय/आदेश दिनांक 19-03-2025 के ज़रिये अन्तिम रूप से निस्तारित हुआ है। उक्त निर्णय/आदेश दिनांक 19-03-2025 में फोरम में प्रतिपक्षी को आदेश दिया है कि याची को रुपये 3,330/- बतौर आर्थिक दण्ड उपलब्ध कराये और सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर भली-भाँति जाँच पड़ताल कर उपरोक्त दण्ड रोपित करते हुये, परिवादनी को नियमानुसार उपलब्ध कराते हुये, फोरम को सूचित किया जाये। आज की तिथि तक उक्त परिवाद संख्या 01 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 19-03-2025 के विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 19-03-2025 अन्तिम है। उक्त आदेश दिनांक 19-03-2025 का अनुपालन प्रतिपक्षी द्वारा किया जाना चाहिये था। प्रतिपक्षी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 19-03-2025 की विधिवत सूचना प्राप्त होने के बावजूद 30 दिन के भीतर एवं आज तक उक्त आदेश दिनांक 19-03-2025 का अनुपालन नहीं किया गया है व जानबूझ कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को



बचाने व उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से बचने की नीयत से अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है। प्रतिपक्षी द्वारा फोरम के आदेश दिनांक 19-03-2025 की जानबूझ कर अवमानना करते हुये याची को रुपये 3,330/- बतौर आर्थिक दण्ड उपलब्ध नहीं कराया है और न ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भली-भाँति जाँच-पड़ताल कर उपरोक्त दण्ड उन पर रोपित किया गया है। प्रतिपक्षी ने जानबूझकर माननीय फोरम के आदेश दिनांक 19-03-2025 की अवमानना की है, जिसके लिये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रतिपक्षी के विरुद्ध दि इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, 2003 की धारा 142 सपठित उ०प्र० रेगुलेट्री कमीशन (कनज्यूमर ग्रीवांस रेड्रेसल फोरम एण्ड इलेक्ट्रीसिटी ओबड्समैन) रेगुलेशन, 2007 के पैरा-14 के अन्तर्गत कार्यवाही करके आर्थिक दण्ड रुपये एक लाख प्रत्येक उल्लंघन से व रुपये 6,000/- प्रत्येक दिन प्रत्येक उल्लंघन की दर से दण्डित करने की संस्तुति उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ को करने कृपा करें।”

अधिशायी अभियन्ता, कॉमर्शियल वर्टिकल-प्रथम, 35-बी, रामपुर बाग, बरेली द्वारा अभ्यावेदनकर्ता श्रीमती सनोबर वसीम को सम्बोधित पत्रांक 1322, दिनांकित 28-04-2026 प्रेषित किया गया, जिसमें कथन किया गया कि “अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय विद्युत लोकपाल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आपके पक्ष में देय धनराशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि धनराशि के भुगतान हेतु आप अपना आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं आई०एफ०एस०सी० कोड शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन तत्काल किया जा सके। यदि निर्धारित समयावधि में आवश्यक विवरण प्राप्त नहीं होते हैं तो भुगतान प्रक्रिया में विलम्ब होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।”

अधिशायी अभियन्ता, एच०आर०-जनसम्पर्क, वर्टिकल, हरुनगला, बरेली द्वारा श्री अमरजीत सिंह राखरा, अधिवक्ता को सम्बोधित पत्रांक 102, दिनांकित 29-04-2026 प्रेषित किया गया, जिसमें कथन किया गया कि “अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में माननीय उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-03-2025 के अनुसार वादी को धनराशि रुपये 3,300/- का भुगतान किये जाने हेतु अधिशायी अभियन्ता, वाणिज्यिक अनुभाग-प्रथम, बरेली को आदेशित किया गया था, जिसके अनुपालन में अधिशायी अभियन्ता, वाणिज्यिक अनुभाग-प्रथम, बरेली द्वारा पत्रांक 1322/का०व०-प्रथम, बरेली, दिनांकित 28-04-2026 (व्हाट्सऐप मोबाइल नम्बर 9897055741 एवं पंजीकृत डाक) के माध्यम से वादी को धनराशि के भुगतान हेतु आधार कार्ड व बैंक खाते (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) की छायाप्रति उपलब्ध कराये



जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त पारित आदेश के अनुसार सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि अधिरोपित कर, वेतन से कटौती करते हुए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विषयगत प्रकरण में, वादी द्वारा वाँछित विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त वादी को अधिशाषी अभियन्ता, वाणिज्यिक अनुभाग-प्रथम, बरेली द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान कर न्यायालय आदेश के अनुपालन की कार्यवाही कर दी जायेगी।”

पत्रावली का परिशीलन किया गया, जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अभ्यावेदनकर्ता ने फोरम के परिवाद संख्या 01/2024 के आदेश दिनांक 19-03-2025 का अनुपालन लाइसेंसी द्वारा न किये जाने के कारण इस न्यायालय में अभ्यावेदन योजित किया गया। फोरम का उपरोक्त आदेश अभ्यावेदनकर्ता को नये विद्युत संयोजन में देरी के फलस्वरूप बतौर आर्थिक दण्ड रुपये 3,330/- विभागीय अधिकारी/कर्मचारी पर दण्ड रोपित करते हुए अभ्यावेदनकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध कराये जाने के सन्दर्भ में है। उक्त धनराशि को अभ्यावेदनकर्ता को देने के सन्दर्भ में अधिशाषी अभियन्ता, कॉमर्शियल वर्टिकल-प्रथम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बरेली के पत्र संख्या 1322 दिनांकित 28-04-2026, जो कि अभ्यावेदनकर्ता श्रीमती सनोबर वसीम को सम्बोधित है, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभ्यावेदनकर्ता से अनुरोध किया गया है कि वह अपना आधार कार्ड की प्रति, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम एवं आई०एफ०एस०सी० कोड शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन तत्काल किया जा सके। अग्रेतर अधिशाषी अभियन्ता, एच०आर०-जनसम्पर्क, वर्टिकल, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बरेली के पत्र संख्या 102 दिनांकित 29-04-2026, जो अभ्यावेदनकर्ता श्रीमती सनोबर वसीम पत्नी श्री मुख्तार वसीम, निवासिनी: 288, किशोर बाजार, बिहारीपुर, बरेली (मोबाइल नम्बर 9897055741) को पृष्ठांकित है, भी प्रेषित किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि फोरम के आदेशानुसार सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि अधिरोपित कर, वेतन से कटौती करते हुए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रकरण में, अभ्यावेदनकर्ता श्रीमती सनोबर वसीम द्वारा UPERC (Standard of Performance) Regulations, 2019 के अन्तर्गत लाइसेंसी के विरुद्ध मुख्य अभियन्ता, बरेली फोरम (Zonal Level) के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। यद्यपि Standard of Performance के परिवाद सुनने हेतु यू०पी०ई०आर०सी० (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली, 2022 के अन्तर्गत सक्षम स्तर Company Level फोरम ही है, परन्तु नियमावली का अतिक्रमण करते हुए मुख्य अभियन्ता स्तर फोरम द्वारा सुनवाई का निर्णय लिया गया,



जो अनुचित है। अतः समस्त फ़ोरमों को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसका ध्यान रखें तथा Standard of Performance के सम्बन्ध में सुनवाई यू०पी०ई०आर०सी० (उपभोक्ता व्यथा निवारण फ़ोरम) विनियमावली, 2022 के अन्तर्गत केवल कम्पनी स्तर फ़ोरमों द्वारा ही की जाये।

विषयगत प्रकरण में चूँकि बरेली क्षेत्र फ़ोरम के आदेश दिनांकित 19-03-2025 के परिप्रेक्ष्य में लाइसेंसी द्वारा आर्थिक दण्ड रुपये 3,330/- अभ्यावेदनकर्ता को भुगतान हेतु निर्णय ले लिया गया है एवं अभ्यावेदनकर्ता द्वारा सुनवाई के दौरान भुगतान हेतु आवश्यक प्रपत्र शीघ्र व्यक्तिगत/ऑनलाइन लाइसेंसी को उपलब्ध करा देने का कथन किया गया है, अतः उपरोक्त के प्रकाश में अभ्यावेदन **निस्तारित** किया जाता है।

दिनांक : 30-4-26

(संजय श्रीवास्तव)
विद्युत लोकपाल, उ०प्र०